

【제 목】: 공공저작물 관리 개선 필요(통보)

【내 용】

- 「공공저작물 저작권 관리지침」 제11조, 제12조에 따르면 공공저작물(업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권을 전부 또는 일부를 취득한 저작물) 중 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권의 전부를 보유한 저작물은 개별적 이용허락을 받을 필요 없이 자유이용 할 수 있도록 홈페이지 등을 통해 제공하여야 하며,
 - 공표한 저작물을 이용조건에 따라 국민이 자유이용 할 수 있도록 4가지 유형의 공공누리(공공저작물 자유이용 허락표시 기준)를 적용하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【공공저작물 저작권 관리지침】

제2조(정의) 본 지침에서 사용하는 용어의 의미는 다음 각 호와 같다.

1. "공공저작물"이라 함은 건강보험심사평가원(이하 "심사평가원"이라 한다)이 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권을 전부 또는 일부를 취득하여 관리하고 있는 저작물을 말한다.
2. "자유이용"이란 공공저작물에 대하여 개별적 이용허락을 받을 필요 없이 자유롭게 이용하는 것을 말한다.
3. "공공누리"란 공공저작물 자유이용 허락표시 기준(문화체육관광부 공고)에 따라 심사평가원의 공공저작물이 자유이용대상 공공저작물임을 누구나 쉽게 인지할 수 있도록 알려주는 마크를 말한다.

(생략)

제11조 (공공저작물 개방) ① 원장은 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권의 전부를 보유한 저작물을 홈페이지 등을 통해 이용자가 자유이용할 수 있도록 제공하여야 한다.

(생략)

제12조 (공공누리의 적용) ① 원장은 공표한 저작물이 자유이용 대상임을 알 수 있도록 공공누리를 적용하여야 한다.

(생략)

【그림1】 공공누리 유형

제 1유형	제 2유형	제 3유형	제 4유형
			
출처표시	출처표시	출처표시	출처표시
상업적 이용 가능	상업적 이용 금지	상업적 이용 가능	상업적 이용 금지
개작 등 변경 가능	개작 등 변경 가능	개작 등 변경 금지	개작 등 변경 금지

○ 급여정보분석실은 '21. 1. 1. 부터 「직제규정 시행세칙」 제164호 (2020. 12. 28.)에 따라 공공저작물 제공 및 관리 업무를 수행하고 있으며,

- 「공공저작물 저작권 관리지침」 제7조에 따라 공공저작물관리 책임관과 공공저작물관리실무담당자를 임명하여 공공저작물 관련 관리·제공·이용·교육 등 총괄 업무를 수행하고,
- 동 지침 제5조 및 제10조에 따라 저작권 관리를 위하여 데이터 베이스 형태로 관리하고 있다.

☞ 참고자료: 【공공저작물 저작권 관리지침】

제5조(저작권 관리) 심사평가원의 명의로 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권을 전부 또는 일부를 취득한 저작물의 저작권은 심사평가원에 귀속하여 관리한다.

제7조(담당자 지정) ① 원장은 심사평가원의 체계적인 공공저작물의 관리를 위하여 관리 업무를 총괄하는 공공저작물관리책임관(이하 “관리책임관”이라 한다)과 실무 업무를 담당하는 공공저작물관리실무담당자(이하 “실무담당자”라 한다)를 임명하고, 이를 이용자가 쉽게 알 수 있도록 심사평가원 홈페이지(이하 “홈페이지”라 한다)를 통해 공표하여야 한다.

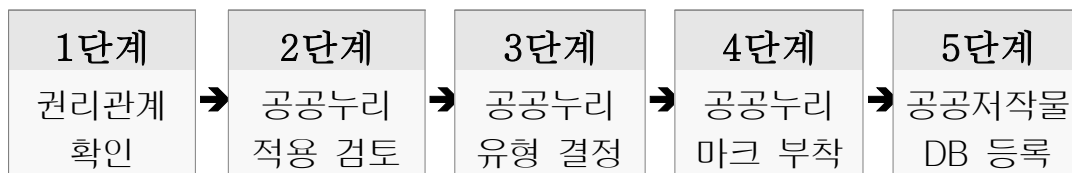
② 관리책임관 및 실무담당자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 공공저작물 관련 관리·제공·이용 업무 총괄 및 지원
2. 공공저작물 관련 시책의 심사평가원 내 업무 총괄 및 지원
3. 공공저작물 관련 시책과 심사평가원 내 정책·계획 등과의 연계·조정
4. 공공저작물 관련 심사평가원 내 교육·연수 업무 총괄 및 지원
5. 그 밖에 공공저작물의 관리를 위한 사항 등 (생략)

제10조(저작권정보 구축 및 보존) ① 원장은 보유하고 있는 공공저작물의 관리를 위하여 별지 제2호서식에 따른 저작재산권 관리 목록을 연도별로 구분하여 데이터베이스 형태로 작성·관리하여야 한다. (생략)

- 또한 공공저작물의 체계적인 관리를 위하여 각 부서별 공공저작물 담당자를 두어 공공저작물 생산 시 저작권 권리관계 및 공공누리 검토·적용한 후 관련 정보를 비즈넷(BizNet)의 ‘공공저작물 등록 및 조회’ 화면에 등록토록 하고 있다.

【표1】 부서별 공공저작물 담당자 업무 절차도



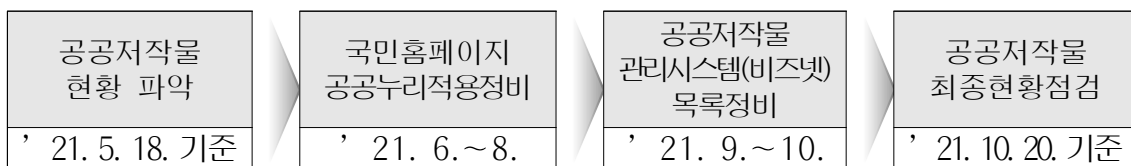
【그림2】 비즈넷 ‘공공저작물 등록 및 조회’

번호	관리부서	작품명	등록일	공표유형	공표범위	보유권한	원저작권자정보			공공누리 적용여부	공공누리유형	공공누리 비적용사유	권리상태	수정 여부	수정사유
							기관명	연락처	주소						
25011	기타	유형업_2018년(2017년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25010	기타	유형업_2017년(2016년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25009	기타	유형업_2016년(2015년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25008	기타	유형업_2015년(2014년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25007	기타	유형업_2014년(2013년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25006	기타	유형업_2013년(2012년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25005	기타	유형업_2012년(2011년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25004	기타	유형업_2011년(2010년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		
25003	기타	유형업_2010년(2009년 진료분)	2021-08-04	국민총페이지	문서파일	전부				적용	1유형		저장		

- 이에 감사 대상기간 동안 공공저작물 관리 현황을 점검한 결과,
- 생산된 공공저작물 정보를 각 부서별 공공저작물 담당자가 비즈넷에 등록 누락하는 사례들이 발생하여 급여정보분석실 공공저작물관리실무담당자가 국민홈페이지를 일일이 확인하고 공공저작물 및 공공누리 적용 현황 파악 및 비즈넷에 등록하고 있으며,
 - 이로 인해 비즈넷 등록이 누락되거나 실제 현황과 맞지 않는 사항에 대한 정비에 오랜 시일이 걸리고, 다음 현행화 점검까지 공공저작물 관리공백이 발생하는 것으로 확인되었다.

- 그리고 현행화 점검시 파악된 공공저작물 중 공공누리 적용 건은 비즈넷에 등록하고 있으나,
- 공공누리 미적용 건은 비즈넷에 등록하지 않고 엑셀파일에 따로 관리하며, 변경·삭제 이력이 비즈넷에 남아있지 않아 각 공공저작물별 관리이력을 확인하기 어려운 것으로 확인되었다.

【표2】 2021년 공공저작물 현행화 경과



【표3】 2021년 공공저작물관리시스템(비즈넷) 정비현황('21.10.기준)

(단위: 건)

계	등록	수정	삭제	기타
13,121	6,191	3,775	3,147	8

- 따라서 각 부서에서 공공저작물 생산 시 정확한 정보를 적시에 등록 및 관리할 수 있도록 하고, 이를 주기적으로 확인·안내하는 등의 방안을 모색할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 공공저작물 관리의 필요성에 대해 동의하며 각 부서에서 공공저작물 정보를 정확히 등록·관리할 수 있도록 방안을 모색하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 우리 원 공공저작물 관리가 체계적·효율적으로 관리될 수 있도록 공공저작물 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)